Office de la formation professionnelle
et de la promotion du travail
Direction de la Recherche et Ingénierie de formation

OFPPT
La voie de l'avenir

Secteur : **Bâtiment et travaux publics**

Manuel de cours

M207 : Analyse des contrats - Etude des marchés

2ème Année

Filière :

Bâtiment
option métreur

Technicien

Version : 01/12/2021

Remerciements

La DRIF remercie les personnes qui ont contribué à l'élaboration du présent document :

Équipe de conception :

Anne Duval, Directrice Jesa Institut
Mohamed Bennane, Directeur CIDE Maroc
Houda Ibn Ghazala, Responsable formation Jesa Institut
Hajar Bencharraf, Specialiste Digital Learning

Équipe de rédaction :

Sara Aguilal, Ingénieur Civil JESA
Iyman Amraoui, Ingénieur Civil JESA
Hafssa Lafnassi, Ingénieur Civil JESA

Équipe de lecture :

Marieme Karim, *Directrice du CDC BTP*
Asmae Jamaleddine, *formatrice animatrice*
Anas Atmane, *formateur animateur*
Erregui Houda, *Ingénieur Techno-pédagogique*
Habhoub Othmane, *Technicien spécialisé en multimédia*
El Aouaqui Achraf, *Ingénieur Intégrateur e-Learning*
Ait El Quaid Mohammed, *Ingénieur en audio-visuel*
Saadoune Nasser, *Ingénieur Intégrateur e-Learning*
Lahnine Salah-eddine, *Ingénieur Techno-pédagogique*

Équipe de validation

Marieme Karim, Directrice du CDC BTP
Asmae Jamaleddine, formatrice animatrice
Anas Atmane, formateur animateur
Erregui Houda, Ingénieur Techno-pédagogique
Habhoub Othmane, Technicien spécialisé en multimédia
El Aouaqui Achraf, Ingénieur Intégrateur e-Learning
Ait El Quaid Mohammed, Ingénieur en audio-visuel
Saadoune Nasser, Ingénieur Intégrateur e-Learning
Lahnine Salah-eddine, Ingénieur Techno-pédagogique

Les utilisateurs de ce document sont invités à communiquer à la DRIF et au CDC BTP toutes les remarques et suggestions afin de les prendre en considération pour l'enrichissement et l'amélioration de ce module.

Avant-propos :

Ce guide a pour vocation de vous soutenir dans vos apprentissages. Il est votre principal outil de travail tout au long de chaque module.

Il est structuré par compétence à acquérir. Les éléments de compétence associés permettent d'aborder chaque compétence de façon détaillée.

Ce guide est également structuré par activités d'apprentissage ou Repères. Chaque repère est illustré par un pictogramme.

Pourquoi

En quoi les compétences abordées vont vous servir pendant vos études et pour votre futur métier

Objectifs

Ce que vous devez savoir et savoir-faire à la fin du chapitre.

Se situer

Evaluer vos savoirs existants pour mieux identifier les compétences nécessitant un effort d'apprentissage plus important.

Découverte

Prenez la responsabilité de votre propre apprentissage et participer activement utilisant vos capacités d'observation et d'analyse grâce aux activités de découverte proposées au début de chaque chapitre

Apports théoriques

Ils vous apportent les savoirs et savoirs faire fondamentaux que vous devez maitriser à l'issue du module.

Consolidation

Les exercices de consolidation, vous permettent de vérifier que vous avez en effet bien retenu les informations clés et que vous savez aisément les mettre en pratique de manière autonome.

A retenir

Ce sont les éléments de compétence sur lesquels vous serez évaluer pour l'obtention de votre diplôme.

Pour aller plus loin

L'apprentissage n'a pas fin. Nous vous encourageons à continuer à chercher de l'information pour aller plus en profondeur.

Introduction :

L'analyse des contrats est une étape cruciale dans le domaine du bâtiment, car elle permet de garantir que les accords conclus entre les parties impliquées dans un projet de construction sont clairs, justes et respectent les lois et les réglementations en vigueur. Cette étude des marchés permet également de déterminer les obligations et les responsabilités de chacune des parties, ainsi que les risques associés au projet.

Dans le domaine du bâtiment, l'analyse des contrats peut concerner différents types d'accords, tels que les contrats de construction, les contrats de sous-traitance, les contrats de fourniture de matériaux, ou encore les contrats de gestion de projet. Cette analyse peut être menée à différents niveaux, depuis l'examen des documents de base jusqu'à l'analyse détaillée des termes et conditions.

L'analyse des contrats dans le domaine du bâtiment peut être complexe en raison de la nature technique des projets de construction et des nombreuses parties impliquées. C'est pourquoi il est important de faire appel à des professionnels qualifiés, tels que des avocats spécialisés en droit de la construction ou des experts en gestion de projets, pour garantir que les contrats sont équitables, transparents et conformes aux normes légales et réglementaires en vigueur.

Objectifs du module :

L'objectif de ce module est de vous faire acquérir les notions de base de l'analyse des contrats et l'étude des marchés.

L'étudiant doit être capable de :

- Distinguer les différents types de marchés
- Caractériser les marchés publics
- Déterminer les procédures et les modes de passation des marchés
- Définir le parcours d'exécution technique et financière d'un marché public

Table des matières

I. Distinguer les différents types de marchés 6
II. Caractériser les marchés publics : 18
III. Déterminer les procédures et les modes de passation des marchés :..... 27
IV. Définir le parcours d'exécution technique et financière d'un marché public : 35

I. Distinguer les différents types de marchés

1. Distinguer les marchés publics des marchés privés :

Dans le secteur du bâtiment, les marchés de travaux peuvent être de deux ordres : les marchés privés et les marchés publics. Ces deux types de contrats ont en commun de mettre en relation un acheteur et un fournisseur dans le but d'obtenir un service, des fournitures ou des travaux. Cependant, les régimes juridiques qui en découlent sont très différents.

Marché de travaux privé : Définition

Le marché de travaux privé est un contrat conclu entre un acheteur privé et un agent économique privé dans le but d'entreprendre des travaux. Ces derniers peuvent prendre la forme de services, de travaux de construction ou encore de fournitures. Les marchés privés sont très fréquents dans le BTP et constituent une grosse partie du chiffre d'affaires du secteur.

Les acheteurs privés expriment leurs besoins à travers des appels d'offre afin de sélectionner les corps de métiers qui leur sont nécessaires et de comparer les rapports qualité-prix. Les entreprises du bâtiment peuvent quant à elles répondre à ces appels d'offre via des sites Internet spécialisés qui centralisent les demandes.

Quelle est la différence entre un marché privé et un marché public dans le BTP ?

Contrairement au marché privé, le marché public est un contrat administratif conclu entre un organisme public et un prestataire de services. Il permet de répondre aux impératifs de l'organisme public en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Il existe de nombreuses différences entre les marchés publics et les marchés privés BTP. Le système juridictionnel qui intervient en cas de souci n'est pas le même, par exemple. Mais l'une des grandes différences réside dans la façon de réaliser les appels d'offre.

Les marchés publics (et donc les appels d'offre publics) sont encadrés par le Code de la Commande publique. Le maître d'ouvrage est ici soumis au principe de transparence de procédure, qui l'oblige à faire connaitre ses critères de choix et à s'expliquer sur les raisons d'un refus.

Dans le cas des marchés privés, l'acheteur peut organiser librement son appel d'offre. Il est entièrement libre, et par conséquent, n'est pas soumis au principe de transparence obligatoire dans les marchés publics.

De la même manière, si les acheteurs publics sont tenus de faire une publicité suffisante pour leurs appels d'offre, l'acheteur privé peut quant à lui simplement envoyer son cahier des charges aux seules entreprises qu'il a sélectionnées. Cela

laisse moins de chances aux autres entrepreneurs de postuler aux appels d'offre, comme dans le cas d'un marché public.

Enfin, l'acheteur public est tenu de produire le règlement de consultation qui fixe les règles spécifiques du marché. L'acheteur privé, lui, n'est pas obligé de fournir ce document, même s'il lui est conseillé de décrire clairement ses volontés aux fournisseurs.

On peut donc dire que les marchés de travaux privés relèvent de la libre négociation entre les parties. Ils possèdent une grande liberté contractuelle.

Les pièces constitutives du marché privé

Pour les marchés privés, la liste des documents dépend de la volonté des parties. On peut cependant citer plusieurs pièces contractuelles du marché de travaux privé, notamment :

- ✓ **La lettre d'engagement ou soumission acceptée** : elle comporte l'identification des parties, l'objet du marché, les délais et le prix des travaux. Cette lettre peut comporter des annexes.
- ✓ **Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) :** il définit les conditions de déroulement des travaux, les conditions de paiement, etc. Il comporte également des clauses particulières à l'opération en termes de sécurité, de réalisation, etc. Il modifie et complète le CCAG.
- ✓ **Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) :** ce document comporte des pièces écrites ainsi que des plans et des dessins. Peuvent être joints également des rapports géologiques, des relevés de géomètres… toute pièce importante pour les conditions particulières des travaux.
- ✓ **Le calendrier d'exécution de l'opération :** ce document se présente sous la forme d'un tableau ou d'un planning. Il décrit les différentes phases de réalisation ainsi que les délais alloués.
- ✓ **Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses techniques générales (CCTG).**
- ✓ **Les garanties et assurances :** chaque entrepreneur doit être couvert par une assurance de responsabilité civile et une garantie décennale. Quant au maître d'ouvrage, il devra prendre en charge une assurance dommage-ouvrage.
- ✓ **Les pièces annexes non contractuelles**.

Les différences entre marché de travaux privé et marché public du BTP sont donc nombreuses. Il en ressort une grande liberté contractuelle pour les marchés privés qui s'oppose nettement au formalisme sécuritaire des marchés publics.

Pouvoir adjudicateur et entités adjudicatrices :

Les pouvoirs adjudicateurs sont des organismes publics qui ont pour mission de réaliser des achats ou des travaux pour répondre à un besoin d'intérêt général. Il s'agit généralement d'organismes publics tels que les collectivités territoriales, les ministères, les établissements publics, les hôpitaux ou encore les universités.

Les entités adjudicatrices sont des organismes privés qui ont des fonctions d'intérêt général et qui sont financés en majorité par des fonds publics. Cela inclut les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte et les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont soumis à une réglementation spécifique en matière de marchés publics, qui vise à garantir l'égalité de traitement entre les fournisseurs et à assurer la transparence et la concurrence dans l'attribution des marchés.

2. Définir les composants d'un dossier d'appel d'offre :

Les différents composants d'un dossier d'appel d'offre sont :

- ✓ **Lettre de soumission et ses annexes :** Il s'agit d'une lettre qui accompagne l'offre et qui doit être signée par le soumissionnaire. Les annexes peuvent inclure des documents tels que les conditions de paiement, les garanties de soumission, les informations sur les sous-traitants, etc.
- ✓ **Règlement de la consultation :** Il s'agit d'un document qui précise les modalités de l'appel d'offres, telles que la procédure de sélection des soumissionnaires, les critères d'évaluation des offres, les délais de réponse, etc.
- ✓ **Délais de validité des offres, adresse et date limite de dépôt des soumissions :** Ce sont les informations importantes pour les soumissionnaires, notamment la date limite pour soumettre leur offre, l'adresse où envoyer les soumissions, et la période pendant laquelle l'offre est valide.
- ✓ **Les renseignements sur la durée, les garanties, le dépôt du dossier de consultation, l'assurance… :** Ce sont des informations complémentaires sur les exigences de l'appel d'offres, telles que les garanties de soumission, les délais d'exécution, les assurances requises, etc.
- ✓ **Présentation des variantes éventuellement :** Ce document permet aux soumissionnaires de présenter des options alternatives à l'offre de base, ce qui peut donner des idées supplémentaires au maître d'ouvrage.
- ✓ **Les pièces exigées des soumissionnaires :** Il s'agit des documents que les soumissionnaires doivent fournir pour prouver leur admissibilité, tels que les certificats d'immatriculation, les références de projets similaires, etc.
- ✓ **L'acte d'engagement :** Ce document est signé par le soumissionnaire pour confirmer son engagement à respecter les termes de l'appel d'offres et à exécuter les travaux proposés.

- ✓ **L'étude géotechnique :** Ce document fournit des informations sur les caractéristiques du sol et de la roche sur le site du projet, ce qui peut aider les soumissionnaires à mieux comprendre les défis techniques liés au projet.
- ✓ **Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) :** Ce document définit les règles administratives pour le projet, telles que les conditions de paiement, les responsabilités des parties prenantes, etc.
- ✓ **Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) :** Ce document décrit les exigences techniques du projet, telles que les matériaux à utiliser, les spécifications des équipements, etc.
- ✓ **Représentations graphiques par jeu de plans :** Ces plans permettent aux soumissionnaires de mieux comprendre la portée et les détails du projet.
- ✓ **Calendrier général et éventuellement le calendrier d'exécution :** Ces documents détaillent les délais pour les différentes étapes du projet.
- ✓ **Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) :** Ce document fournit des informations sur les procédures administratives standard pour le projet, telles que les obligations en matière de sécurité et de santé, les procédures de règlement des différends, etc.

3. Décrire les cahiers des différentes clauses du cahier de charge :

- **Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) :**

C'est un document contractuel d'un marché public qui est fourni dans le DCE et qui décrit les conditions administratives particulières d'exécution des prestations, les conditions de règlement (avances, acomptes, délai de paiement, obligations d'assurances, responsabilité et garanties exigées par l'acheteur public, etc.), les conditions de vérification des prestations et de présentation des sous-traitants. Le CCAP est un document contractuel spécifique à un marché comportant des clauses de portée juridique et financière complétant ou adaptant les clauses du CCAG choisi par l'administration.

- **Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) :**

Les CCTP (cahiers des clauses techniques particulières) fixent les clauses techniques d'un marché particulier déterminé. Ce sont les stipulations qui donnent une description précise des prestations à réaliser et permettent à la personne responsable de suivre le déroulement du marché et la bonne exécution de ces prestations.

Ils détaillent ainsi l'objet du marché. Ils font partie des cahiers des charges et plus généralement des documents de la consultation.

- **Cahier des clauses techniques générales (CCTG) :**

Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) se réfèrent aux dispositions techniques se rapportant à des prestations de même nature. Ce sont des documents sur lesquels s'appuient les acheteurs publics pour tout ce qui a trait aux réalisations d'ordre technique compris dans un marché. De par leur nature et leur contenu, ils servent de référentiel aux acteurs impliqués dans la réalisation des travaux ou de certains services.

C'est l'équivalent sur le plan administratif du cahier des clauses administratives générales (CCAG). Les CCTG se veulent être aussi précis que possible pour une meilleure exécution des travaux. Notons que c'est un véritable outil dont se servent les techniciens dans un souci de conformité aux exigences du cahier de charges.

Bien conçues, les clauses techniques générales participent à l'allègement des documents que doivent présenter les acheteurs publics aux opérateurs économiques, notamment les DCE (documents de consultation des entreprises). Les CCTG sont des pièces que les entreprises engagées dans l'exécution d'un marché peuvent consulter à tout moment pour s'assurer de la bonne marche du contrat. Vues sous cet angle, elles participent à la réduction du défaut de conformité que peut générer un marché de travaux par exemple.

Il est toutefois intéressant de souligner que la référence à ces documents n'est pas une obligation. D'un autre côté, il est possible pour la personne responsable du marché de déroger à certaines conditions présentes dans ces clauses. A ce niveau, il est courant d'indiquer dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les articles des CCTG auxquels s'appliquent ces dérogations.

- **Cahier des clauses administratives générales (CCAG) :**

Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) sont des textes types généraux approuvés par arrêté qui fixent les conditions d'exécution de nature administrative applicables à une catégorie de marchés publics (Travaux, fournitures et services, prestations intellectuelles, informatique, maitrise d'œuvre, marchés industriels). Ils permettent de compléter les documents particuliers et notamment le CCAP.

- **Décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF) :**

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), parfois appelée décomposition du prix forfaitaire, est un document par lequel l'entreprise présente la décomposition de son prix dans un marché traité à prix forfaitaires. Elle peut aussi faire l'objet d'un cadre de la décomposition du prix forfaitaire à compléter par l'entreprise soumissionnaire.
Cette pièce peut être contractuelle ou non et s'utilise aussi bien dans les marchés publics que privés. Le maitre d'ouvrage ou l'architecte fournit parfois un cadre de

décomposition du prix forfaitaire à compléter par le soumissionnaire qui sera transmise au format EXCEL ou PDF par voie dématérialisée.
Les prix forfaitaires sont adaptés aux prestations ou travaux pour lesquels les besoins sont parfaitement définis dans les documents de la consultation. Les prix sont forfaitaires lorsqu'ils sont appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

Le contenu de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire :

Très utilisée dans les marchés de travaux (décomposition du prix dans le bâtiment, gros œuvre, …) elle suit souvent la trame du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Elle comporte au minimum la désignation des travaux, des fournitures ou des prestations ainsi que souvent les éléments suivants à compléter : prix unitaire HT, quantités, sous-totaux, total général hors taxes, TVA et total TTC. Elle peut aussi comporter une colonne avec les références au CCTP. Parfois l'acheteur indique des quantités indicatives à compléter par l'entreprise.

Caractère contractuel ou non du document :

Elle peut ou non être rendue contractuelle par l'acheteur mais il est préférable de ne pas la rendre contractuelle vu que les entreprises s'engagent sur un forfait.

A quoi sert une DPGF ? Utilisée pour l'analyse des offres :

La DPGF est généralement utilisée par l'acheteur pour l'analyse des offres et permet au pouvoir adjudicateur de vérifier la cohérence de l'offre proposée par l'entreprise au regard des exigences des cahiers des charges.
Parfois le dossier de consultation des entreprises (DCE) comporte un cadre de décomposition du prix forfaitaire à compléter par les opérateurs économiques.
La DPGF est utilisée dans les marchés à prix forfaitaires, alors que le BPU est utilisé dans les marchés à prix unitaires.

La DPGF est un cadre de décomposition du prix forfaitaire :

Il est vivement conseillé de demander au candidat qu'il remplisse un cadre de décomposition du prix forfaitaire, qu'il joindra dans le dossier de la consultation.
Le cadre de la décomposition du prix forfaitaire sera étudié dans le cadre de l'analyse des offres et permettra au pouvoir adjudicateur de s'assurer de la cohérence de l'offre proposée au regard des prescriptions du cahier des charges.

Remarque :

Seuls les prix contenus dans ce cadre peuvent être rendus contractuels, notamment pour faire face au cas où des quantités supplémentaires, en dehors du forfait, seraient commandées au titre du marché. Le reste du document ne doit pas être rendu contractuel, lorsque le titulaire a été invité à déterminer lui-même les quantités

nécessaires au forfait. En effet, forfaitiser une quantité reviendrait à valider les prix unitaires et les quantités, ce qui entrainerait une remise en cause systématique du forfait, puisque le changement d'une unité en plus ou en moins, reviendrait à modifier le prix du forfait … qui n'en serait donc plus un.
Une clause du CCAP doit prévoir qu'en cas de commande supplémentaire, les prix indiqués dans la décomposition du prix forfaitaire peuvent être utilisés pour rémunérer ces prestations. Les autres éléments de la décomposition ne sont pas contractuels. Si les prestations nouvelles ne figurent pas dans cette décomposition du prix forfaitaire, la procédure des prix nouveaux et, éventuellement, des prix provisoires sera appliquée.

- **Bordereau des prix unitaires (BPU) :**

Le bordereau des prix unitaires (BPU) est une pièce de prix utilisée dans les marchés publics à prix unitaires. Il comporte au minimum une colonne pour la désignation de la prestation ou des travaux et une colonne pour le prix unitaire. Il peut également comporter des unités d'œuvres représentant des prestations généralement définies dans le CCTP. Il s'apparente à un tarif.

Le bordereau des prix unitaires est une pièce fréquemment utilisée en relation avec un détail quantitatif estimatif (DQE) se présentant sous forme de simulation.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) fait partie du dossier de consultation des entreprises (DCE) téléchargeable en ligne dans les marchés à prix unitaires.

Les BPU et DQE sont essentiellement utilisés dans les accords-cadres à bons de commande. Il s'agit alors d'accords-cadres fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécutés au moyen de bons de commande.

Une pièce généralement contractuelle :

En principe le BPU est une pièce contractuelle du marché et généralement annexée à l'acte d'engagement du marché public.

Le document peut comporter d'autres rubriques que la désignation et le PUHT selon les exigences de l'acheteur.

Le bordereau de prix peut parfois être complété (à la demande de l'acheteur) par la fourniture d'un catalogue lorsque la liste des prestations demandés est manifestement trop vaste. Dans ce dernier cas, l'acheteur doit veiller à ce que les besoins soient cependant suffisamment définis. C'est par exemple le cas pour la fourniture de pièces détachées automobiles.

A quoi sert un BPU ?

La finalité du BPU est différente de la DPGF :

Le bordereau des prix unitaires a une finalité différente de la DPGF utilisée dans les marchés à prix forfaitaires. Cette dernière est souvent utilisée dans les marchés de travaux, mais pas que.

Certains marchés utilisent les deux formes de prix (unitaires et forfaitaires) comme les marchés relatifs aux prestations de gardiennage et de sécurité, les marchés de nettoyage des locaux ou encore les marchés de services informatiques. En effet les acheteurs connaissent souvent le besoin principal qui est alors parfaitement défini et qui fait l'objet de prix forfaitaires, mais il doit aussi faire face à des imprévus qui eux seront alors rémunérés via un bordereau de prix.

BPU Bordereau des Prix Unitaires (Extrait)

Diagnostics techniques immobiliers

Diagnostics amiante après RRA/B	PU HT
Logt T1 ou T2	
Logt T3 ou T4	
Logt T5 ou T6	
Logt T7 ou +	
Logt T1 ou T2 pour 10/20 diag groupés	
Logt T3 ou T4 pour 10/20 diag groupés	
Logt T5 ou T6 pour 10/20 diag groupés	
Logt T7 ou + pour 10/20 diag groupés	
Logt T1 ou T2 pour 21/50 diag groupés	
Logt T3 ou T4 pour 21/50 diag groupés	
Logt T5 ou T6 pour 21/50 diag groupés	
Logt T7 ou + pour 21/50 diag groupés	

Exemple de bordereau des prix unitaires

- **Détails quantitatifs estimatif (DQE) pour un marché forfaitaire :**

Le détail quantitatif estimatif (DQE) est une pièce de prix utilisée dans les marchés à prix unitaires. Il comporte au minimum une colonne pour la désignation de la prestation, une colonne pour le prix unitaire et une colonne pour la quantités estimée correspondante porté par l'acheteur. Il est fréquemment utilisé en relation avec un bordereau des prix unitaires (BPU).

Terminologie : détail quantitatif estimatif (DQE), devis estimatif (DE), simulation ou scénario de commande

Au titre de la terminologie on rencontre parfois les vocables de détail quantitatif estimatif (DQE), devis estimatif (DE), simulation ou scénario de commande. Mais les acheteurs utilisent également des expressions comme la commande-type ou le chantier-type, voire la commande fictive ou le chantier masqué.

A quoi sert un DQE ?

Utilité du devis estimatif : comparer les offres financières

Son total, résultant de la somme des quantités estimées multipliées par les prix unitaires, sert à comparer les offres financières. En principe, le DQE n'est pas une pièce contractuelle du marché public vu que les quantités sont estimées.

Même si le DQE est utile dans les marchés à prix unitaires il n'est pas obligatoire pour procéder au jugement des offres financières.

Ce devis estimatif fait généralement partie du dossier de consultation des entreprises (DCE) dans les marchés à prix unitaires.

4. Décrire les différents types de marchés publics :

- **Marchés par projet :**

Les marchés publics par projet sont des marchés conclus pour la réalisation d'un projet spécifique. Ils peuvent concerner différents domaines tels que la construction d'un bâtiment public, l'acquisition d'équipements ou de matériels pour une administration, la mise en place d'un système informatique, la réalisation d'une étude ou encore la prestation d'un service.

- ✓ **Les marchés de fournitures** sont des contrats qui visent à fournir des biens matériels tels que des produits, des équipements ou des matières premières nécessaires à la réalisation d'un projet. Ils peuvent également inclure la location d'équipements ou de matériels pour une durée déterminée. Ces marchés peuvent être conclus pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.
- ✓ **Les marchés de travaux** concernent la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de démolition, de maintenance ou de réparation d'un ouvrage public. Ces marchés peuvent inclure la conception et la réalisation de l'ouvrage, ainsi que la gestion du chantier. Les travaux peuvent être de nature très diverses, allant de la construction d'un bâtiment public à la réalisation d'un réseau de voirie, en passant par la construction d'un pont ou la rénovation d'une école.
- ✓ **Les marchés de services** concernent la fourniture de prestations intellectuelles ou techniques telles que des études, des conseils, des analyses, des expertises ou des formations nécessaires à la réalisation d'un projet. Ces marchés peuvent également inclure la mise à disposition de personnel qualifié pour une mission spécifique.

- **Marchés par nature :**

Les marchés publics par nature sont des marchés qui se différencient selon la relation qui lie le pouvoir adjudicateur (l'acheteur public) au prestataire qui exécute le marché. Voici une description de quelques types de marchés publics par nature :

- ✓ **Les marchés simples :** il s'agit de marchés conclus pour l'acquisition de biens ou de services courants, qui ne nécessitent pas de spécifications particulières. Le montant de ces marchés est souvent peu élevé et leur passation peut être simplifiée.
- ✓ **Les marchés de clientèle :** ce sont des marchés conclus avec un prestataire unique qui a été préalablement sélectionné pour répondre aux besoins spécifiques d'un pouvoir adjudicateur. Ces marchés sont utilisés pour des prestations qui nécessitent une expertise particulière, ou dans des situations où le marché est très spécifique et ne peut être attribué à d'autres prestataires.
- ✓ **Les marchés à commande :** ils permettent au pouvoir adjudicateur de passer des commandes ultérieures sur la base d'un marché initial, à des conditions fixées dans celui-ci. Ces marchés sont utilisés pour des prestations qui sont susceptibles de varier en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur.
- ✓ **Les marchés à contrat programme :** il s'agit de marchés conclus pour la réalisation d'un ensemble de prestations qui constituent un programme global. Le marché fixe les conditions générales de l'exécution des prestations, mais les détails des prestations sont précisés ultérieurement.
- ✓ **Les marchés à lots séparés :** ces marchés sont divisés en plusieurs lots correspondant à des prestations distinctes, chacun faisant l'objet d'un marché séparé. Cette approche est souvent utilisée pour les marchés de travaux de grande envergure, pour lesquels il est préférable de diviser le marché en plusieurs lots afin d'attirer un plus grand nombre de soumissionnaires.

Marchés par prix :

Les marchés publics par prix se distinguent selon la manière dont le prix est déterminé. Voici une description de quelques types de marchés publics par prix :

- **Le marché à prix global :** le prix est fixé pour l'ensemble de la prestation, quel que soit le temps ou les quantités effectivement consommées. Ce type de marché est souvent utilisé pour des prestations globales comme la construction d'un bâtiment ou la mise en place d'un système informatique.
- **Le marché à prix unitaire :** le prix est fixé pour chaque unité de mesure de la prestation. Ce type de marché est souvent utilisé pour des prestations qui peuvent être mesurées précisément, telles que des travaux de voirie ou la fourniture de matériaux.
- **Le marché à prix mixte :** il combine les deux types de marché précédents, avec un prix global pour certaines prestations et un prix unitaire pour d'autres. Ce type de marché est souvent utilisé pour des prestations complexes qui comportent des éléments variés.

- **Le marché à prestations sur dépenses contrôlées :** le prestataire est remboursé des dépenses réelles engagées pour la réalisation de la prestation, sur présentation des justificatifs. Ce type de marché est souvent utilisé pour des prestations dont le coût ne peut être estimé à l'avance, comme des prestations de conseil.
- **Le marché à prix ferme :** le prix est fixé de manière définitive et ne peut être modifié pendant l'exécution du marché, sauf cas de force majeure. Ce type de marché est souvent utilisé pour des prestations dont le coût est facile à estimer, et qui ne présentent pas de risques particuliers pour le prestataire.
- **Le marché à prix révisable :** le prix est révisé périodiquement en fonction de l'évolution des coûts des matières premières, des salaires ou des conditions économiques. Ce type de marché est souvent utilisé pour des prestations dont le coût peut varier sensiblement au cours de l'exécution du marché.
- **Le marché à prix provisoire :** le prix est fixé de manière provisoire, dans l'attente de la réalisation de certaines prestations ou de l'obtention de certains éléments nécessaires à la fixation définitive du prix. Ce type de marché est souvent utilisé pour des prestations qui comportent des incertitudes ou des risques importants, et pour lesquelles il est difficile d'estimer le coût précisément.

E-Learning QUIZ :

Veuillez répondre au quiz « **Distinguer les différents types de marchés** » sur LMS.

TP N°1 : Veuillez consulter le guide des travaux pratiques

II. Caractériser les marchés publics :

1. Définir les marchés publics :

Un marché public est un contrat, conclu à titre onéreux, entre d'une part un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services avec contrepartie.

Les prestations et fournitures acquises dans le cadre d'un marché public donnent lieu au versement d'un prix par la personne publique. Les prestations que cette dernière se procure à titre gratuit ne sont donc pas des marchés publics.

- **Contrat (onéreux) entre une administration public et des entreprises de travaux :**

Le marché travaux est un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la répartition ou à la rénovation, à l'aménagement et à l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que les travaux de reboisement.

Lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'évaluation des offres des concurrents doivent prendre en compte notamment le planning de réalisation proposé ; les méthodes et procédés de construction ; et les moyens humains et matériels à affecter au chantier.

D'autres critères peuvent être retenus tels que ceux relatifs à la qualité esthétique et fonctionnelle de l'offre, les performances liées à la protection de l'environnement et le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Mais pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé.

- **Contrat (onéreux) entre une administration public et des fournisseurs :**

Le marché des fournisseurs est un contrat ayant pour objet l'achat ou la location avec option d'achat de produits ou de matériel. La notion de marchés de fournitures recouvre notamment :

- Les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le maître d'ouvrage de produits existants dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques exigées par le maître d'ouvrage.
- Les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur des spécifications techniques propres au maître d'ouvrage.

- Les marchés de location avec option d'achat qui ont pour objet la location de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage, qui donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu.

Lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'évaluation des offres des concurrents doivent prendre en compte notamment :

- Les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de la prestation ;
- Les qualités fonctionnelles de la fourniture ;
- Les garanties offertes ;
- Le service après-vente.

D'autres critères peuvent être retenus, notamment ceux ayant trait à la protection de l'environnement et au développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Mais pour l'attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix proposé.

- **Contrat (onéreux) entre une administration public et des prestataires de service :**

Le marché de services est un contrat ayant pour objet la réalisation des prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures comme les marchés d'études, de formation, prestations de laboratoires ou prestations architecturales.

Lorsque la présentation d'une offre technique est exigée, les critères d'évaluation des offres des concurrents doivent prendre en compte notamment :

- Les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de la prestation ;
- La méthodologie proposée ;
- Le chronogramme d'affectation des ressources humaines ;
- Les garanties présentées ;
- Le caractère innovant de l'offre ;
- La qualité de l'assistance technique ;

Les critères liés à la protection de l'environnement et au développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique peuvent également être pris en compte. Mais pour l'attribution du marché, le seul critère d'attribution à prendre en

considération, après admission des concurrents, est le prix proposé lorsque le marché porte sur des prestations autres que les études.

2. Identifier les intervenants dans les marchés :

Maître d'ouvrage :

Le maître d'ouvrage ou service contractant est la personne morale (publique ou privée) au profit de laquelle les prestations sont réalisées. Elle définit les besoins, les contraintes et les objectifs du projet, élabore le cahier des charges et assure le financement de l'ouvrage.

Il peut s'agir d'une collectivité territoriale (mairie, conseil général, conseil régional), d'un établissement public (hôpital, université), d'une entreprise privée ou d'une association. Le maître d'ouvrage est responsable de la définition des besoins, de la recherche de financement, de la mise en concurrence des entreprises et de la passation du marché.

Maître d'ouvrage délégué :

C'est une personne morale désignée par le maître d'ouvrage principal pour le représenter dans l'exécution du marché, pour l'exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie de ses attributions.

Le maître d'ouvrage délégué peut être un bureau d'études ou une entreprise spécialisée.

Il peut être choisi pour plusieurs raisons : manque de compétences techniques, besoin d'une assistance spécifique pour la gestion du projet, nécessité de garantir l'indépendance de l'expertise. Le maître d'ouvrage délégué doit être choisi parmi des entreprises spécialisées dans le domaine de la construction.

Maître d'œuvre :

C'est la personne physique ou morale chargée contractuellement par le maître d'ouvrage pour assurer les missions de maîtrise d'œuvre (conception) et éventuellement le suivi et le contrôle d'exécution des prestations.

Le maître d'œuvre est responsable de la coordination des différents intervenants, de l'élaboration des plans et des devis, de la réalisation des travaux et de leur réception.

Il peut s'agir d'un architecte, d'un ingénieur-conseil ou d'un bureau d'études. Le maître d'œuvre est chargé de concevoir l'ouvrage, d'élaborer les plans et les devis, de coordonner les différents intervenants, de gérer le planning et le budget et de veiller à la qualité des travaux.

Bureau d'études techniques :

C'est une entreprise spécialisée dans l'élaboration des plans et des devis, la réalisation des études techniques, la coordination des différentes phases du projet et l'assistance technique au maître d'œuvre.

Il peut s'agir d'une entreprise spécialisée dans les domaines de la géotechnique, de la structure, des fluides ou de l'environnement. Le bureau d'études techniques est chargé de réaliser les études préalables, de proposer des solutions techniques, de rédiger les pièces écrites du marché et de conseiller le maître d'œuvre tout au long du projet.

Bureau de contrôle :

C'est une entreprise indépendante chargée de vérifier la conformité des travaux aux normes et aux règlementations en vigueur.

Le bureau de contrôle peut également assister le maître d'œuvre dans le suivi de l'exécution des travaux.

Le contrôleur technique est la personne physique ou morale à laquelle est confiée le contrôle de la conception des ouvrages envisagés notamment le volet technique (stabilité des ouvrages au regard des dispositions et règles techniques de construction en vigueur) d'une part, et d'autre part le contrôle pendant l'exécution du respect de ces mêmes règles et des recommandations éventuellement émises.

Il peut s'agir d'une entreprise indépendante ou d'un service intégré à une entreprise spécialisée dans le BTP. Le bureau de contrôle est chargé de vérifier la conformité des travaux aux normes et aux règlementations en vigueur. Il peut également effectuer des essais en laboratoire ou sur site pour s'assurer de la qualité des matériaux utilisés.

Entrepreneur :

C'est l'entreprise chargée de la réalisation des travaux. Elle est responsable de la mise en œuvre des moyens techniques et humains nécessaires à la bonne exécution des travaux.

Il peut s'agir d'une entreprise générale ou spécialisée dans un domaine particulier (gros œuvre, second œuvre, électricité, plomberie, etc.). L'entrepreneur est chargé de réaliser les travaux dans le respect des plans et des devis, de coordonner les différents corps de métier, de gérer les approvisionnements et les délais et de garantir la qualité des travaux.

Sous-traitants :

Ce sont des entreprises ou des personnes physiques chargées d'une partie des travaux par l'entrepreneur principal. Les sous-traitants sont choisis par l'entrepreneur

principal en fonction de leurs compétences et de leur capacité à réaliser les travaux dans les délais impartis.

Ils peuvent intervenir dans tous les domaines de la construction (maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie, etc.). Les sous-traitants sont choisis par l'entrepreneur principal en fonction de leurs compétences et de leur capacité à réaliser les travaux dans les délais impartis. L'entrepreneur principal reste cependant responsable de la bonne exécution des travaux.

3. Identifier les textes régissant la passation et l'exécution des marchés publics :

- **Textes régissant la passation des marchés publics :**

1) **Décret relatif aux marchés publiques BO n° 6140 – 25** du 23 joumada I 1434 (4 avril 2013) :

- ***Arrêté du MEF n° 3535-13*** du 28-12-2013 fixant la liste **des établissements publics** qui doivent appliquer les dispositions règlementaires en vigueur relatives aux marchés publics. (B.O. n° 6212 du 12-12-2013).
- Liste des prestations pouvant faire l'objet de **bons de commande** (**article 88 du décret n° 2-12-349** du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics).
- Liste des prestations pouvant faire l'objet de **contrats ou de conventions de droit commun** (**article 4 du décret n° 2-12-349** du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
- Liste des prestations pouvant faire l'objet de **marchés-cadre** (**article 6 du décret n° 2-12-349** du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics).
- Liste des prestations pouvant faire l'objet de **marchés reconductibles** (**article 7 du décret n° 2-12-349** du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics).
- **Arrêté du MEF n° 3611-13** du 10-12-2013 fixant la liste des prestations pouvant faire l'objet de **marchés négociés**. (B.O. n° 6214 du 19-12-2013).
- **Arrêté du MEF n° 1871-13** du 13-06-2013 fixant la rémunération relative à la **remise des plans et documents techniques** prévue par les articles 19 et 99 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics. (B.O. 6166 du 04-07-2013).

- **Arrêté du MEF n° 914-14** du 20-03-2014 portant modification du **seuil des marchés** dont le délai de publicité est porté à 40 jours au moins. (B.O. n° 6248 du 17-04-2014).
- **Arrêté du MEF n° 1872-13** du 13-06-2013 relatif à la **publication des documents** dans le portail des marchés publics. (B.O. n° 6174 du 01-08-2013).
- **Arrêté du MEF n° 20-14** du 04-09-2014 relatif à la **dématérialisation de la procédure** de passation des marchés publics. (B.O. n° 6298 du 09-10-2014).
- **Arrêté du MEF n° 1874-13** du 13-11-2013 pris en application de l'article 160 du décret n° 2-12-349 du 20-03-2013 relatif aux marchés publics (**Modèles des pièces**). (B.O. n° 6214 du 19-12-2013).

2) **Dahir n° 1 – 56 – 211** du 8 joumada I 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécunaires des soumissionnaires et des adjudicataires des marchés publics (BO n° 2308 du 18/01/1957).
3) **Arrêté du Chef de Gouvernement n° 3 – 302 – 15** du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics (BO n° 6422 du 17/12/2015).
4) **Arrêté du Chef de Gouvernement n° 3 – 205 – 14** du 11 chaabane 1453 (9 juin 2014) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics (BO n° 6266 du 19/06/2014).
5) **(Nouveau) Arrêté du METLE n° 21.191** du 14 joumada II 1442 (28 janvier 2021) complétant et modifiant la liste des index simples de la révision des prix des marchés publics (BO n° 7025 du 27/09/2021).
6) **Circulaire relatif à la création d'Index Globaux** pour la révision des prix des marchés publics.
7) **Dahir n° 1 – 15 – 05** du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112 – 13 relative au **nantissement des marchés publics** (BO n° 6344 du 19/03/2015).
8) **Décret n° 2 – 14 – 272** du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif **aux avances** en matière des marchés publics (BO N° 6262 du 05/06/2014).

- **Textes régissant l'exécution des marchés publics : (Nouveau)**

1) **Décret n° 2 – 99 – 1087** du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat (**CCAGT**). (B.O. n°4800 du 01/06/2000).
2) **Décret n° 2 – 14 – 394** du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de Travaux (**CCAG-T**). (B.O. n° 6470 du 02/06/2016).
3) **Décret n° 2332 – 01 – 2** du 22 rabii I 1423 – 4 juin 2002 approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre passés pour le compte de l'Etat (**CCAG-EMO**). (B.O. n° 5010 du 06/06/2002).
4) **Décret n° 2 – 16 – 344** du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant **les délais de paiements et les intérêts moratoires** relatif aux commandes publiques. (B.O. n° 6488 du 04/08/2016).
5) **Décret n° 2 – 03 – 703** du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatifs aux **délais de paiements et aux intérêts moratoires** en matière de marchés de l'état. (B.O. n° 5166 du 04/12/2003).
6) **Arrêté du Chef de Gouvernement n° 3 – 302 – 15** du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de **la révision des prix** des marchés publics (B.O. n° 6422 du 17/12/2015).
7) **Arrêté du Chef de Gouvernement n° 3 – 302 – 14** du 11 Chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics. (B.O. n° 6266 du 19/06/2014).
8) **Circulaire relatif à la création d'Index Globaux pour la révision** des prix des marchés publics.
9) **Dahir n° 1 – 15 – 05** du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112 – 13 relative au **nantissement des marchés publics**. (B.O. n° 6344 du 19/03/2015).
10) **Décret n° 2 – 14 – 272** du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif **aux avances** en matière des marchés publics. (B.O. n° 6262 du 05/06/2014).

Au Maroc, **les bulletins officiels** sont des publications qui contiennent les textes législatifs et réglementaires, ainsi que les annonces et les avis publics, y compris ceux relatifs aux marchés publics. Toutefois, les bulletins officiels ne régissent pas directement la passation et l'exécution des marchés publics.

Au Maroc, les textes régissant la passation et l'exécution des marchés publics sont les suivants :

- La loi n° 07-10 relative aux marchés publics
- Le décret n° 2-12-349 fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics
- Le décret n° 2-13-964 relatif à l'exécution des marchés publics
- La circulaire du Premier ministre n° 1/2014 relative aux mesures de simplification et d'accélération des procédures de passation des marchés publics

Ces textes définissent les règles de passation des marchés publics au Maroc, notamment les procédures de passation des marchés, les critères de sélection des candidats, les modalités de rédaction des contrats, les obligations des parties, les modalités de paiement, etc. **Les normes IMANOR** (Institut marocain de normalisation) sont également utilisées pour la mise en œuvre des marchés publics, en particulier le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services (NM 03.1.008), aux marchés publics de travaux (NM 03.1.009) et aux marchés publics de prestations intellectuelles (NM 03.1.010).

Les **DTU** sont des documents techniques unifiés qui définissent les règles de l'art en matière de construction, de rénovation et d'entretien des ouvrages du bâtiment et des travaux publics. Ils sont établis par la Commission de Normalisation des Marchés Publics (CNMP) et sont obligatoires pour tous les marchés publics de travaux.

Le **REEF** est un référentiel technique qui définit les règles de l'art pour la conception, la réalisation et la réception des ouvrages de génie civil. Il est élaboré par le Ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau et est également obligatoire pour tous les marchés publics de travaux de génie civil.

Il convient de souligner que les DTU et le REEF ne sont pas des textes juridiques à proprement parler, mais plutôt des référentiels techniques qui s'appliquent aux marchés publics de travaux au Maroc.

E-Learning QUIZ :

Veuillez répondre au quiz « **Caractériser les marchés publics** » sur LMS.

III. Déterminer les procédures et les modes de passation des marchés :

1. Décrire les procédures de passation des marchés :

<u>Publicité de l'avis de l'appel d'offre :</u>

Les mesures de publicité et de mise en concurrence assurent le respect des principes du décret relatif aux marchés publics : « liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des concurrents, garantie des droits des concurrents et transparence dans les choix du maître d'ouvrage ».

La publicité présente une double utilité :

- Elle permet le libre accès à la commande publique de l'ensemble des prestataires intéressés en informant les secteurs économiques concernés du lancement d'une procédure d'achat.
- Elle suscite une plus grande diversité des offres, elle permet d'accroître les chances d'obtenir l'offre économiquement la plus avantageuse et de garantir un bon usage des deniers publics. La publicité concerne à minima la publication des programmes prévisionnels des achats et l'insertion de l'avis de publicité sur 2 journaux à diffusion nationale dont l'un en langue arabe et l'autre en langue étrangère et sur le portail des marchés publics.

La publicité de l'avis de l'appel d'offres est une règle de fonds qui doit être respectée dans tous les cas et durant toute l'opération de passation d'un marché public. Elle commence avant l'attribution.

✓ Programme prévisionnel :

En vertu de l'article 81 du décret sur les marchés, l'entité publique est tenue de publier au cours du premier trimestre de l'année budgétaire son programme prévisionnel des achats pour cette même année. Ce programme qui revêt un caractère indicatif doit être fait dans un journal à diffusion national. L'objectif est de permettre aux entreprises qui sont intéressées et qui souhaitent participer à un marché public de se préparer connaissant d'avance l'importance et la nature des projets envisagés par l'administration.

✓ La publicité dans l'appel d'offres ouvert :

L'appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis d'appel d'offre. D'après l'article 21 du décret, ce dernier doit absolument comporter un ensemble d'informations qui permettent aux candidats de bien s'informer sur le marché.

Ces informations doivent obligatoirement figurer dans l'avis. Il s'agit en l'occurrence de l'objet du marché, l'autorité qui procède à l'appel d'offres, le bureau du maître

d'ouvrage où peut être retiré le dossier de l'appel d'offres et leurs dépôts, le lieu, le jour et l'heure d'ouverture des plis et les pièces justificatives à fournir. La méconnaissance de ces exigences entraîne l'irrégularité de toute la procédure.

Cet avis doit être publié dans deux journaux au moins, dont un en langue arabe, à diffusion nationale. Il peut aussi être publié dans des publications spécialisées et par tout autre moyen. L'avis doit être fait au minimum 21jours avant la date d'ouverture des plis. Ce délai peut être amené à 15 jours en cas d'urgence justifiée par le maître d'ouvrage.

- ✓ La publicité dans l'appel d'offres restreint :

L'appel d'offre restreint fait l'objet d'une circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les candidats que le maître d'ouvrage décide de consulter. La circulaire doit comporter les mêmes informations que l'avis d'appel d'offre ouvert (article 21 du décret).

- ✓ La publicité dans l'appel d'offres avec présélection :

Cet avis comporte les mêmes informations que l'avis d'appel d'offres ouvert sauf que dans ce cas le délai est de 15 jours (article 46 du décret).

- ✓ La publicité dans les marchés négociés :

Dans ce cadre, le maître d'ouvrage peut engager librement des discussions avec les candidats de son choix. Il doit dans la mesure du possible et par tous les moyens appropriés faire une publicité préalable. Ce principe est modéré par la limitation des cas où le maître d'ouvrage peut avoir recours au procédé de marché négocié (article 68 du décret).

Le dossier d'appel d'offre :

Le dossier d'appel d'offres contient les documents suivants :

- ✓ Copie de l'avis d'appel d'offres en arabe et en langue étrangère.
- ✓ Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales.
- ✓ Les plans et les documents techniques.
- ✓ Le modèle de l'acte d'engagement.
- ✓ Les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires.
- ✓ Le modèle du bordereau du prix global pour les marchés à prix global.
- ✓ Le modèle du cadre du sous-détail des prix.
- ✓ Le modèle de déclaration sur l'honneur.
- ✓ Le règlement de consultation prévu.

2. Décrire les modes de passation des marchés publics :

L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsque seuls peuvent remettre des offres, les concurrents que le maître d'ouvrage a décidé de consulter.

L'appel d'offres est dit " avec présélection " lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres, après avis d'une commission d'admission, les concurrents présentant les capacités suffisantes, notamment du point de vue technique et financier.

Le concours met en compétition des concurrents, sur la base d'un programme, pour la réalisation d'une prestation nécessitant des recherches particulières d'ordre technique, esthétique ou financier.

La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs concurrents dans des conditions prévues.

Appel d'offres ouvert :

Il fait l'objet d'un avis public dans deux journaux à diffusion nationale au moins, dont un de langue arabe. Outre la publication de l'avis dans les journaux, l'appel d'offres peut être porté directement à la connaissance de concurrents éventuels, jugés avoir les qualifications requises par l'objet de l'appel d'offres en question. La publication de l'avis doit se faire 21 jours au moins avant la date fixée pour la réception des offres. Ce délai peut être ramené à 15 jours en cas d'urgence dûment justifiée. Une Commission d'appel d'offres est chargée de l'ouverture publique des plis. La commission propose à l'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus intéressante sur la base des critères figurant au règlement de la consultation.

Appel d'offres restreint :

Il fait l'objet d'une circulaire adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à trois concurrents au moins, que le Maître d'ouvrage décide de consulter.

L'envoi de la circulaire doit être effectué 15 jours au moins avant la date prévue pour la séance publique d'ouverture des plis. L'ouverture des plis et l'évaluation des offres sont identiques à celles qui régissent l'appel d'offres ouvert.

Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations dont le montant est inférieur ou égal à un million de dirhams, et qui ne peuvent être réalisées que par un nombre limité de concurrents en raison de leur complexité et de l'importance de l'outillage à utiliser pour leur exécution.

Appel d'offres avec présélection :

Il est utilisé lorsque les prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, une sélection préalable des candidats dans une première étape, avant d'informer ceux qui ont été retenus à déposer des offres.

L'avis de présélection pour appel d'offres est publié 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la commission d'admission.

La remise des offres, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font de la même façon que dans le cas d'appel d'offres ouvert.

Appel d'offres par adjudication :

Un marché passé par adjudication est un marché attribué sur la base du seul critère du prix, en faveur du soumissionnaire le moins disant. On entend par là celui qui a remis l'offre régulière la plus basse.

Appel d'offres par concours :

Les marchés sur concours sont lancés lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours peut porter sur l'établissement d'un projet, soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi, soit à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution.

Le concours comporte un avis de présélection de la même façon que pour l'appel d'offres avec présélection. Seuls sont admis à déposer des projets, les candidats retenus par une commission d'admission qui constitue également le jury pour l'évaluation des offres.

Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique et la procédure se déroule de façon similaire à l'appel d'offres avec présélection.

3. Décrire les phases de la soumission :

Montage des dossiers :

La réglementation marocaine requiert un grand nombre de pièces pour la constitution des dossiers administratif et technique des soumissions et l'absence d'une de ces pièces peut entraîner le rejet des soumissions. La liste de ces pièces est donnée au paragraphe suivant ; toutefois, les Entreprises publiques de l'Etat sont dispensées de se conformer aux pièces exigées par le dossier administratif et technique et sont dispensées de justifier leurs capacités juridique et financière. Cette dispense affecte le jeu de la compétition au détriment du secteur privé.

Le dossier administratif doit comprendre :

- Une Déclaration sur l'honneur indiquant le nom et domicile du soumissionnaire et, s'il s'agit d'une société : la raison sociale, la forme juridique de la société, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription au registre de commerce, le

numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale et un engagement du concurrent à fournir une police d'assurance.

- La pièce justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du soumissionnaire ;
- Une attestation fiscale délivrée depuis moins d'un an, certifiant que le soumissionnaire est en situation fiscale régulière ;
- Une attestation délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale, certifiant que le soumissionnaire souscrit de manière régulière les déclarations de salaires auprès de sa société ;
- Le certificat d'immatriculation au registre de commerce dans le cas de marchés de travaux ou fournitures ; et
- Le cautionnement provisoire, exception faite des entreprises publiques.

Le dossier technique comprend :

- Une note indiquant les moyens humains et techniques du soumissionnaire ;
- Si le dossier d'appel d'offres l'exige, les attestations délivrées par les Maîtres d'ouvrages pour lesquels des prestations ont été effectuées ; et
- Si le dossier d'appel d'offres l'exige, les renseignements, pièces d'ordre technique ou pièces complémentaires concernant l'entreprise, ou en raison de la complexité du marché en question.

L'offre financière et l'offre technique :

Les dossiers des concurrents pour l'offre financière comprennent :

- Un acte d'engagement dans lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations moyennant un prix et dans les conditions des cahiers des charges ;
- Le bordereau des prix et détail estimatif (dans le cas de discordance l'offre prise en compte est l'offre écrite en lettres et non en chiffres) ;
- L'offre technique peut porter sur le déroulement de l'exécution des travaux notamment : la méthodologie de travail, les solutions techniques, le planning….

<u>Réglementation du dépôt du dossier de soumission :</u>

Les procédures exigées pour la remise des offres correspondent aux pratiques internationales. Chaque soumissionnaire remet, soit par poste recommandée ou en main propre, un pli cacheté qui contient : (i) l'enveloppe comprenant le dossier administratif et technique et (ii) l'enveloppe comprenant l'offre financière. Les plis sont déposés soit en main propre à l'adresse indiquée, soit envoyés par courrier recommandé, soit remis à la Commission d'appel d'offres au début de la séance d'ouverture des plis.

<u>Soumission par dépôt des enveloppes :</u>

Il est possible de déposer la soumission en format papier directement auprès de l'autorité publique qui a lancé l'appel d'offres. Dans ce cas, il est important de respecter les délais et les horaires de dépôt précisés dans le dossier d'appel d'offres. Il est également recommandé de faire une copie de sauvegarde de votre offre pour éviter toute perte ou dommage.

Soumission sur les plateformes électroniques :

Le portail des marchés publics (PMP) permet de déposer en toute sécurité les soumissions électroniques, et afin d'aboutir à cette finalité, une procédure dédiée à cet effet et une configuration préalable du poste de travail est recommandée.

La procédure en question est décrite comme suit :

a. L'inscription à la base des données des fournisseurs

L'inscription à la base des données des fournisseurs du PMP, qui est gratuite, se fait suite à l'envoi du formulaire d'inscription téléchargeable via le lien d'accès direct : https://demat.marchespublics.gov.ma/pmmp/spip.php?article19, lequel formulaire doit être signé, cacheté et scanné, puis envoyé à l'adresse email marchespublics@tgr.gov.ma (Vous pouvez signer ledit formulaire électroniquement via le certificat de signature électronique délivré par BARID ESIGN si vous en disposez).

b. L'acquisition du certificat électronique

Pour toute soumission électronique sécurisée via le PMP, si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à entamer les procédures administratives auprès de Poste Maroc à travers sa structure BARID ESIGN, prestataire de service de certification électronique agrée par l'Etat marocain pour l'acquisition de votre certificat électronique à valeur probante, vous permettant de déposer en toute sécurité vos soumissions électroniques.

c. Pré requis techniques

Vérifier la configuration technique de votre ordinateur revient à vérifier les points suivants :

- ✓ Le système d'exploitation Windows doit être de version originale et récente (à partir de la version 8) ;
- ✓ Utiliser la dernière version du navigateur (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ou autres);
- ✓ Si vous avez déjà installé le plugin ATEXO_SIGN et la jre (java), procédez au préalable à leur désinstallation via le panneau de configuration ;

- ✓ Installer le kit (plugin avec jre) accessible sur le lien d'accès direct : https://www.marchespublics.gov.ma/ressources/applet/ATEXO_SIGN_4.4.8.exe.
- ✓ A noter que même si le test de configuration n'est pas stabilisé, et dès lors que vous avez déjà installé le kit (plugin avec jre), votre ordinateur est censé être bien configuré.

Une fois les étapes précédentes respectées, vous êtes invités à vous connecter à votre espace sécurisé en cliquant sur la bannière 'Accès Entreprise' sur la page d'accueil du PMP ou via le lien d'accès direct suivant : https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseHome

Une fois connecté à votre espace sécurisé, sur le menu latéral gauche cliquer sur —> Recherche avancée ; cette fonctionnalité, vous permet la recherche multicritères des consultations disponibles au niveau du PMP.

En fonction des informations saisies, une page de résultats s'affiche avec les critères demandés.

Cliquer sur le bouton 'Accéder à la consultation' qui correspond à la consultation de votre choix puis cliquer sur l'onglet 'Dépôt', ensuite cliquer sur 'Répondre à la consultation' pour être redirigé à l'espace réservé au dépôt électronique d'une offre.

Par la suite, au niveau du formulaire de réponse à une consultation, joindre individuellement et séparément toutes les pièces constitutives de chaque enveloppe (enveloppe 1 pour les pièces du dossier administratif, technique et additif, et Enveloppe de l'offre technique pour les pièces de l'offre technique, et enveloppe de l'offre financière pour les pièces de l'offre financière) et ce comme demandé par le règlement de la consultation, ensuite cocher la case ''Sélectionner toutes les pièces'' puis cliquer sur le bouton ''Signer les pièces sélectionnées'' puis choisir votre certificat et validez, introduire par la suite le code PIN de votre certificat de signature demandé par pièce à signer.

Une fois fait, cocher la case ''Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions d'utilisation de cette plate-forme de dématérialisation des marchés publics et je les accepte'' puis cliquez sur le bouton ''Valider''.

Par la suite, le PMP procède au chiffrement de votre réponse électronique avant son dépôt au niveau du coffre-fort électronique du PMP.

Une fois terminé, le PMP affiche un message de prise en charge du dépôt électronique sur la consultation en question et un accusé de réception est automatiquement envoyé par le PMP via l'adresse email associé au compte de

l'entreprise ayant servi audit dépôt.
Les informations liées au dépôt électronique sont constamment consultables en accédant à l'onglet ''Dépôt'' au niveau de la fiche détail de la consultation.

E-Learning QUIZ :

Veuillez répondre au quiz « **Déterminer les procédures et les modes de passation des** marchés » sur LMS.

TP N°2 : Veuillez consulter le guide des travaux pratiques

TP N°3 : Veuillez consulter le guide des travaux pratiques

IV. Définir le parcours d'exécution technique et financière d'un marché public :

1. Décrire les étapes d'exécution d'un marché public (Travaux) :

- **Ordre de service :**

L'ordre de service (OS) est le quotidien des marchés publics.

L'« ordre de service » est la décision du maître d'œuvre qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché.

L'« ordre de service » est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché.

Ces définitions ne sont pas identiques dans leurs libellé mais le sont dans leur substance : l'ordre de service est le document qui précise les modalités d'exécution des prestations.

Autrement dit, il s'agit des documents qui viennent expliquer, préciser ou tout simplement appliquer le marché.

Leur utilité est donc purement pratique : permettre le démarrage de travaux, préciser une obligation ou une autre, etc.

Bien que le droit public et notamment le droit des marchés publics ne soit pas excessivement formaliste, il existe deux exigences formelles :

- *L'ordre doit être écrit :*

En effet, sa forme importe peu mais il est nécessaire qu'il y ait un écrit.
Il peut s'agir de simples plans transmis ou validés par le maître d'œuvre ou l'architecte.
En revanche, s'il n'y a pas d'écrit, il ne peut s'agir d'un ordre de service.

- *L'ordre doit émaner de la personne compétente :*

Si l'ordre écrit n'est pas donné par la personne désignée par le marché pour émettre un « *ordre de service* », alors il ne peut s'agir d'un ordre de service.
Il faut donc bien vérifier quelle personne est désignée par le contrat pour émettre les ordres de service.
Il s'agit en général du maître d'œuvre pour les marchés de travaux et du maître d'ouvrage pour les autres marchés.
C'est ce que prévoient les différents CCAG mais ils ne sont pas impératifs. Il est donc courant que le marché, même en se référant à la règle prévue par les CCAG, prévoit des exceptions à cette règle.

Ainsi, en conséquence, même si le maître d'ouvrage n'a pas donné son accord à la réalisation de travaux supplémentaires, ces derniers sont regardés comme ayant été commandés par un ordre de service régulier si la commande émane de l'autorité désignée par le marché.

Comme cela ressort de sa définition, un ordre de service doit en principe se borner à « *précise[r]* » les modalités d'exécution du marché : il sert à son exécution et non à sa modification.
Toutefois, en pratique, la question est plus délicate puisque les ordres de service peuvent, dans une certaine mesure, modifier le marché public.

Toute la difficulté est donc de déterminer jusqu'où peut aller l'ordre de service.
Voici quelques modèles d'ordre de service :

- **Modèle 1 : Ordre de service « Notification de l'approbation du marché »**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes……

ORDRE DE SERVICE N° :……..
RELATIF A LA NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Marché n° :

Objet du marché :……..

Le Maître d'Ouvrage repésenté par (1)……

informe

l'entrepreneur (2)……

Que le marché cité en objet est approuvé en date du……

et l'invite à :

- aquitter les droits de timbre dus au titre du présent marché conformément à la législation en vigueur ;
- constituer le cautionnement définitif d'un montant de……dh dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché (3) ;
- produire les attestations de polices d'assurances telles que prévues par le CPS et ce avant le commencement des travaux.

-(4)……

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ……/……., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse ……(indiquée au CPS).

Fait à, ……le ……..

Signature et Cachet du MO

L'entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du ……

Signature et Cachet de l'entrepreneur (5)

Fait à, ……le ……

……

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d'ouvrage
(2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est présisé dans le marché
(3) A supprimer lorsque le cautionnement défintif n'est pas éxigé
(4) Le maître d'ouvrage peut également, dans le cadre du présent ordre de service, prescrire le commencement des travaux.
(5) En cas de réserve de l'entrpreneur ce dérnier doit assortir sa signature avec la mention manuscrite « signé avec réserve »

- **Modèle 2 : Ordre de service « Commencement de l'exécution des travaux »**

.....

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

ORDRE DE SERVICE N° :.....
RELATIF COMMENCEMENT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Marché n° :

Objet du marché :.....

Le Maître d'Ouvrage repésenté par (1).....

invite

l'entrepreneur (2).....

à commencer l'éxécution des travaux le :.....(3)

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ...../....., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse .....(indiquée au CPS).

Fait à, ...le .....

Signature et Cachet du MO

L'entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du .....

Signature et Cachet de l'entrepreneur (4)

Fait à, ...le .....

.....

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d'ouvrage
(2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est présisé dans le marché
(3) Préciser la date exacte du commencement de l'éxécution des travaux
(4) En cas de réserve de l'entrepreneur ce dérnier doit assortir sa signature avec la mention manuscrite « signé avec réserve »

Modèle 3 : Ordre de service « Arrêt de l'exécution des travaux »

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes……

ORDRE DE SERVICE N° :……..
RELATIF A L'ARRET DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Marché n° :

Objet du marché :……..

Le Maître d'Ouvrage repésenté par (1)……..……..……

invite

l'entrepreneur (2)……..……

à arrêter l'éxécution des travaux (préciser s'il s'agit d'un arrêt total ou partiel ainsi que la partie d'ouvrage concernée par l'arrêt partiel des travaux) à compter du :……(3)
Pour le ou les motif(s) ci-après :……..

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ……/……., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse ……(indiquée au CPS).

Fait à, ……le ……..

Signature et Cachet du MO

L'entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du ……

Signature et Cachet de l'entrepreneur (4)

Fait à, ……le ……

……

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d'ouvrage
(2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est présisé dans le marché
(3) Préciser la date exacte de l'arrêt de l'éxécution des travaux

- **Modèle 4 : Ordre de service « D'arrêt et de reprise de l'exécution des travaux »**

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes……

ORDRE DE SERVICE N° :……..
RELATIF A L'AJOURNEMENT DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Marché n° :

Objet du marché :……

Le Maître d'Ouvrage repésenté par (1)……..……..……

invite

l'entrepreneur (2)……..……

à arrêter l'éxécution des travaux (préciser s'il s'agit d'un arrêt total ou partiel ainsi que la partie d'ouvrage concernée par l'arrêt partiel des travaux) à compter du :……..……(3)
Pour le ou les motif(s) ci-après :……..
à reprendre l'éxécution des travaux à compter du :……(3)

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ……/……., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse ……(indiquée au CPS).

Fait à, ……le ……..

Signature et Cachet du MO

L'entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du ……..

Signature et Cachet de l'entrepreneur (4)

Fait à, ……le ……

……

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d'ouvrage
(2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est présisé dans le marché
(3) Préciser la date exacte de l'arrêt et de la reprise de l'éxécution des travaux

Modèle 5 : Ordre de service « Reprise de l'exécution des travaux »

.....

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

ORDRE DE SERVICE N° :.....
RELATIF A LA REPRISE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Marché n° :

Objet du marché :.....

Vu l'ordre de service n°.....en date du .....prescrivant l'arrêt des travaux ;

Le Maître d'Ouvrage repésenté par (1).....

invite

l'entrepreneur (2).....

à reprendre l'éxécution des travaux à compter du :.....(3)

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ...../....., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse .....(indiquée au CPS).

Fait à, ...le .....

Signature et Cachet du MO

L'entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du .....

Signature et Cachet de l'entrepreneur (4)

Fait à, ...le .....

.....

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d'ouvrage
(2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est présisé dans le marché
(3) Préciser la date exacte de la reprise de l'éxécution des travaux

Modèle 6 : Ordre de service « Autres motifs »

.....

Royaume du Maroc

Ministère ou autres organismes.....

ORDRE DE SERVICE N° :.....
RELATIF A .....

Marché n° :

Objet du marché :.....

Le Maître d'Ouvrage repésenté par (1).....

Invite, informe ou notifie à

l'entrepreneur (2).....

Objet :.....(3)

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous le numéro ...../....., est notifié à l'entrepreneur par (courrier porté ou lettre recommandée avec accusé de réception) à l'adresse .....(indiquée au CPS).

Fait à, ...le .....

Signature et Cachet du MO

L'entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du .....

Signature et Cachet de l'entrepreneur (4)

Fait à, ...le .....

.....

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d'ouvrage
(2) Nom de l'entrepreneur tel qu'il est présisé dans le marché
(3) Préciser l'objet de l'ordre de service

- **Droit de rémunération et mode de rémunération (Clauses du contrat) :**

Le marché peut être à prix global, à prix unitaires, à prix mixtes ou à prix au pourcentage.

Article 11 : Nature et modalités de définition des prix

1) Marché à prix global :

Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, sur la base de la décomposition du montant global, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiqués pour tous ces postes.

Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.

2) Marché à prix unitaires :

Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé.

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché. (Copyright Artémis 2013 - tous droits réservés).

3) Marché à prix mixtes :

Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement s'effectue tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4) Marché à prix au pourcentage :

Le marché est dit " à prix au pourcentage " lorsque le prix de la prestation est fixé par un taux à appliquer au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés et sans inclure le montant découlant de la révision des prix, les indemnités et pénalités éventuelles.

Cette forme de prix n'est applicable que pour les prestations architecturales conformément aux dispositions du chapitre V du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics.

Article 12 : Caractère des prix

Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché jusqu'au lieu d'exécution de ladite prestation. Toutefois, le maître d'ouvrage peut prévoir, dans le cahier des prescriptions spéciales, de prendre en charge les frais de dédouanement et/ou de transport.

Les prix des marchés sont fermes, révisables ou provisoires.

1) Marché à prix ferme :

Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié pendant le délai de son exécution.

Si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

Pour les marchés portant sur l'acquisition de produits ou services dont les prix sont réglementés, le maître d'ouvrage répercute la différence résultant de la modification des prix desdits produits ou services intervenue entre la date de remise des offres et la date de livraison sur le prix de règlement prévu au marché.

Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à prix fermes.

Les marchés d'études dont le délai d'exécution est inférieur à quatre (4) mois sont passés à prix ferme.

2) Marché à prix révisable :

Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des variations économiques en cours d'exécution de la prestation.

Les marchés de travaux sont passés à prix révisables.

Les marchés d'études dont le délai d'exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois, le maître d'ouvrage peut prévoir que les prix sont révisables.

Les règles et les conditions de révision des prix sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement après visa du ministre chargé des finances, les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son exigibilité.

3) Marché à prix provisoire :

Le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial définitif ne sont pas réunies en raison de son caractère urgent.

- **Conformation aux articles et descriptions du CCTP et CCTG :**

L'acheteur peut décider d'utiliser le cahier des clauses techniques et générales (CCTG) pour informer les candidats : Personne physique ou morale, publique ou privée, qui demande à participer à une procédure de passation d'un marché public sur la nature technique de ses besoins.

Il est le plus souvent dans des marchés de travaux de génie civil (terrassements, chaussées, etc.).

Ce document est généralement intégré aux pièces contractuelles.

Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux (CCAG.T) se compose de 8 chapitres et 73 articles fixant outre les engagements généraux de

l'entrepreneur, la préparation et l'exécution des travaux, leur interruption, les prix et règlements, les réceptions et cautions, les mesures coercitives et le règlement des différends et litiges.

À noter :

L'acheteur peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs dispositions du CCTG. Il doit alors le faire figurer explicitement et récapituler toutes les dérogations en fin de ce document.

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) contient la description technique du besoin.

Il complète ou remplace les CCTG.

Le CCTP est obligatoire pour les procédure formalisées (appel d'offres, procédure avec négociation, dialogue compétitifs).

Lors de l'exécution d'un marché public de travaux au Maroc, il est essentiel de se conformer aux articles et descriptions du CCTP et du CCTG.

Le CCTP est un document qui décrit de manière détaillée les travaux à réaliser, les matériaux à utiliser, les normes et les spécifications techniques à respecter. Il est établi par le maître d'ouvrage ou son représentant et doit être respecté par l'entreprise titulaire du marché. Tout manquement aux dispositions du CCTP peut entraîner des sanctions et des pénalités.

Le CCTG quant à lui est un document qui établit les clauses techniques générales applicables à tous les marchés publics de travaux. Il est élaboré par l'administration marocaine et peut être modifié en fonction de l'évolution des normes et des pratiques de la construction. Les clauses du CCTG sont également contraignantes et leur non-respect peut entraîner des pénalités.

Il est donc primordial pour l'entreprise titulaire du marché de se conformer aux dispositions du CCTP et du CCTG tout au long de l'exécution du marché. Pour cela, elle doit disposer d'un personnel qualifié et compétent, capable de comprendre et d'appliquer les spécifications techniques et les normes en vigueur. Elle doit également veiller à ce que les matériaux utilisés soient conformes aux normes et aux spécifications énoncées dans le CCTP et le CCTG.

- **Délais d'exécution :**

L'article du délai d'exécution ou de la date d'achèvement doit, en vertu de l'article 7 du CCAG-Travaux, préciser le délai d'exécution ou la date d'achèvement des travaux objet du marché. Le délai d'exécution doit être exprimé en jours ou en mois comme en dispose ledit article.

Cet article peut fixer éventuellement, des délais partiels pour l'installation de chantiers, l'achèvement de parties d'ouvrage, la réalisation de phases, lots ou corps d'état…. etc.

Le délai d'exécution des travaux ainsi fixé s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant au titulaire et peut inclure le cas échéant, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

Le délai d'exécution des travaux commencera à courir le lendemain de la notification de l'ordre de service invitant l'entrepreneur a commencé les travaux.

Le titulaire devra réaliser les prestations dans le délai d'exécution. Le délai de la réalisation commence à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de la réalisation desdites prestations. Les délais que le Maître d'ouvrage se réserve pour l'examen et la validation des livrables, et ceux accordés au titulaire pour les modifications éventuelles ne sont pas comptabilisés dans le délai de réalisation.

<u>Proposition de rédaction :</u>

1. ***Cas de délai d'exécution global ou date d'achèvement :***

L'entrepreneur devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de …… (en jours ou en mois). (Ou l'entrepreneur devra achever les travaux désignés en objet à la date de (jour)/……(mois)/……..(année).)

Le délai d'exécution court à partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux. Cet ordre de service doit intervenir avant le……..

Ce délai s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux. (Non compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux)

2. ***Cas de délai d'exécution global assorti de délais partiels :***

Le délai d'exécution global du présent marché ou d'achèvement des travaux est fixé à ……. ……(en jours ou en mois).

Toutefois les délais partiels d'exécution des travaux relatifs aux lots ou parties d'ouvrage sont fixés comme suit :

1. Le délai d'exécution du lot n°……relatif à…….. est fixé à…….. (ou au……/……/……)

2. Le délai d'exécution du lot n°.....relatif à..... est fixé à..... (ou au...../...../.....)

3. Le délai d'exécution du lot n°.....relatif à..... est fixé à..... (ou au...../...../.....)

Le délai global et les délais partiels d'exécution courent à partir du lendemain de la date de notification de ou des ordres de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux y afférents ou de la date prévue par lesdits ordres de services.

- **Coordination avec les partenaires :**

Au cas où plusieurs entrepreneurs interviennent dans la réalisation d'un ouvrage sur le même chantier, le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur qui réglera les frais induis par les besoins nécessaires à la coordination des travaux, au bon ordre du chantier et à la sécurité des travailleurs en application de l'article 29 du CCAG-Travaux.

Les montants qu'il aura avancés seront répartis par les soins du maître d'ouvrage entre les différents intervenants sur le chantier.

<u>Proposition de rédaction :</u>

Conformément à l'article 29 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur..... veillera au bon ordre du chantier, assurera la coordination des travaux et la sécurité des travailleurs ainsi que les mesures à caractère commun suivantes :

- ..... ;
- ..... ;
- ..... ;

Chaque entrepreneur doit suivre l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse les réalisations, fournir les indications nécessaires à ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au maître d'ouvrage.

Un planning général, portant sur l'ensemble de ces travaux, est établi à cet effet par le maître d'ouvrage et l'ensemble des entrepreneurs.

L'entrepreneur désigné, ci-dessus, fera l'avance des frais communs, ci-après, nécessaires au fonctionnement du chantier :

- ……
  …….. ;
- ……
  …… ;
- ……
  ……. ;

Tous les entrepreneurs sont tenus de participer à ces dépenses communes proportionnellement aux montants de leurs marchés y compris les révisions de prix et avenants éventuels et ce après contrôle du maître d'ouvrage.

Sont exclues du compte prorata, les dépenses suivantes :

- ……
  …….. ;
- ……
  …… ;
- ……
  ……. ;

- **Attachements :**

Les attachements, relevés des travaux et dépenses effectués par un entrepreneur titulaire d'un marché public de travaux, qui sont établis à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés, comprennent pour chaque ouvrage et partie d'ouvrage les numéros de série ou de bordereau des prix unitaires et la dépense partielle.

Ils sont pris, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, par l'agent chargé par le maître d'ouvrage de la surveillance de ceux-ci, en présence de l'entrepreneur ou de son représentant. En cas d'absence de ce dernier, les attachements sont pris et sont réputés contradictoires. Mais ils sont ensuite présentés pour acceptation à l'entrepreneur.

Si l'agent chargé par le maître d'ouvrage ne prend pas d'attachements, l'entrepreneur peut arrêter lui-même les attachements et les présenter au maître d'ouvrage. Dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette remise, le maître d'ouvrage doit faire connaître par écrit son accord à l'entrepreneur ou présenter, le cas échéant, à son acceptation, des attachements rectifiés. Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par le maître d'ouvrage.

En cours de travaux, des attachements spéciaux et contradictoires peuvent être pris, soit à la demande de l'entrepreneur, soit à l'initiative du maître d'ouvrage sans que les constatations préjugent même en principe de l'admission des réclamations éventuelles ou déjà présentées.

Dans les travaux de bâtiment, les situations sont établies par l'entrepreneur et remises périodiquement au maître d'ouvrage qui les fait vérifier et y apporte les rectifications qu'il juge nécessaires, et ce un mois après, passé ce délai, la situation est censée être acceptée par lui. Dans le premier cas, l'entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner la situation rectifiée revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. S'il tarde à le faire, la situation peut être établie d'office par le maître d'ouvrage aux frais de l'entrepreneur.

Si le maître d'ouvrage estime qu'une rectification doit être apportée au relevé proposé par l'entrepreneur, le relevé rectifié doit être soumis à l'entrepreneur pour acceptation.

Si l'entrepreneur refuse de signer ce relevé ou ne le signe qu'avec réserves, il est dressé un procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l'ont accompagnée. L'entrepreneur dispose alors d'un délai de quinze (15) jours à compter de cette présentation pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, le relevé est censé être accepté par lui comme s'il était signé sans aucune réserve.

Les situations sont décomposées en trois parties ; travaux terminés, travaux non terminés, approvisionnements. Elles mentionnent sommairement, à titre de récapitulation, les travaux terminés des situations précédentes. Elles servent de base à l'établissement des décomptes.

- **Réception provisoire :**

En vertu de l'article 65 du CCAG-Travaux, l'article de la réception provisoire précise les conditions de la réception provisoire des travaux et de la vérification de leur conformité avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques.

Il est à noter que les conditions de réception varient d'un marché à un autre selon la nature et la complexité des travaux à réaliser. De même, il peut y avoir des réceptions partielles dans le cas où le marché comporte des délais partiels d'achèvement des travaux relatifs aux lots, parties d'ouvrage ou corps d'état.

Proposition de rédaction :

A l'achèvement des travaux et en application de l'article 65 du CCAG-Travaux, le maître d'ouvrage s'assure en présence de l'entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire.

S'il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l'art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d'exécution ne sera pas prorogé pour autant.

- **Assurances :**

L'article des assurances dispose que le titulaire doit produire et adresser au maître d'ouvrage les polices d'assurance, qu'il doit souscrire pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché, en vertu de l'article 24 du CCAG-Travaux tel qu'il a été modifié et complété.

Le maître d'ouvrage doit veiller à ce que l'entrepreneur produise les polices d'assurances avant la notification de l'ordre de service de commencement des travaux.

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage les copies des polices d'assurance qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché, à savoir celles se rapportant : i) aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier ; ii) aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur qui doivent être couverts par une assurance ; iii) à la responsabilité civile incombant à l'entrepreneur en raison :

- Des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché,
- Des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du maître d'ouvrage ou de ses représentants ainsi qu'aux tiers autorisés par le maître d'ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu'à la réception définitive, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et ses dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents, etc.
- Des dommages causés au personnel de l'entrepreneur et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraînerait un recours de la victime ou de l'assurance « accident du travail », en raison des dommages à l'ouvrage, installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers, contre les risques d'incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

Proposition de rédaction :

L'entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d'assurance qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l'article 24 du CCAG-Travaux tel qu'il a été modifié et complété.

- **Garantie Décennale :**

Cet article prévoit, en application des dispositions de l'article 69 du CCAG-Travaux et de l'article 769 du dahir des obligations et contrats, l'obligation pour le titulaire du marché de produire une assurance pour une période de dix ans, lorsque le marché porte sur les travaux relatifs notamment à l'étanchéité et si le maître d'ouvrage décide de l'exiger.

La période de validité de cette assurance court depuis la date de réception définitive jusqu'à la fin de la dixième année qui suit cette réception.

- **Réception définitive :**

La réception définitive est prononcée, conformément aux dispositions de l'article 68 du CCAG-Travaux, à la fin du délai de garantie, elle marque la fin de l'exécution du marché. Elle est prononcée un an (1) après la date de la réception provisoire, sauf si le CPS en dispose autrement.

Lorsqu'il n'est pas prévu de délai de garantie, la réception définitive est prononcée en même temps que la réception provisoire.

Proposition de rédaction :

Conformément aux stipulations de l'article 68 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d'ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l'entrepreneur.

2. Décrire les modalités de paiement :

- **Etablissement des décomptes :**

Le décompte provisoire des travaux exécutés est établi à partir des attachements ou des situations admises par le maître d'ouvrage. Ce décompte vaut procès-verbal de service fait et sert de base aux versements d'acomptes à l'entrepreneur.

Les décomptes provisoires sont établis dans un délai n'excédant pas un mois après la date d'acceptation des attachements par l'entrepreneur ou des situations par le maître d'ouvrage. Une copie de ce décompte est transmise à l'entrepreneur dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à partir de la date de son établissement.

- **Révision des prix :**

L'article de révision des prix précise si le marché est passé à prix ferme ou à prix révisable ainsi que les modalités de révision éventuelles conformément aux

dispositions de l'article 14 du décret du 05 février 2007 relatif aux marchés de l'Etat et de l'article 50 du CCAG-Travaux.

Il doit prévoir, selon le cas, la (ou les) formule (s) de la révision des prix et ce conformément à l'arrêté du premier ministre n° 3.14.08 du 10 mars 2008 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés de travaux, ou services portant sur les prestations d'études passés pour le compte de l'Etat.

La formule globale de révision des prix proposée au niveau de cet article est donnée à titre indicatif.

Il y a lieu de noter que les prix du marché peuvent être actualisés si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres.

Il est à rappeler que la révision des prix est appliquée sans que l'attributaire ait besoin de présenter une demande spéciale.

Proposition de rédaction :

1. ***Pour les marchés à prix fermes :***

Les prix du marché sont fermes et non révisables.

Toutefois, ces prix peuvent être révisés si l'approbation du marché n'a pas été notifiée à l'attributaire dans les délais fixés par l'article 4 du présent cahier des prescriptions spéciales et que l'attributaire maintient son offre. Dans ce cas, le prix du marché sera révisé par application de la formule suivante :

P = Po [k +a (I/Io)] où

P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

K : est la partie fixe ;

K, a, b, c ... sont des coefficients invariables ;

P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;

Io : est la valeur de l'index global relatif à la prestation considérée au mois qui suit la date de l'expiration du délai prévu pour la notification de l'approbation des marchés passés à prix fermes qui deviennent révisables en application de l'alinéa 4 du § 2 de l'article 14 du décret n° 2-06-388 ;

I : est la valeur de l'index global du mois de la date de l'exigibilité de la révision.

2. ***Pour les marchés à prix révisables :***

Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées dans la valeur des index de références, les prix du marché sont révisés par application de la formule ci-dessous.

P = Po [k +a (I/Io)] où

P : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;

Po : le montant initial hors taxe de cette même prestation ;

K : est la partie fixe ;

k, a, b, c ... sont des coefficients invariables;

P/Po : étant le coefficient de révision des prix ;

Io : est la valeur de l'index global relatif à la prestation considérée au mois :

* de la date limite de remise des offres ;

* de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié ;

I : est la valeur de l'index du mois de la date de l'exigibilité de la révision.

La révision des prix sera appliquée aux travaux qui restent à exécuter à partir de la date de variation des index constatée par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé de l'équipement.

E-Learning QUIZ :

Veuillez répondre au quiz « **Définir le parcours d'exécution technique et financière d'un marché public** » sur LMS.

TP N°4 : Veuillez consulter le guide des travaux pratiques